Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

番号: DN26/2016/HHDNNB 号

2016 年 10 月 19 日

ベトナム社会主義共和国
財政省・租税総局 御中

移転価格に関する政令案についての意見書

ベトナム日本商工会
会長 柳井 泰司

日頃より日本商工会に対するご理解、ご支援に心よりお礼申し上げます。
さて、10 月 12 日に受領いたしました「Transfer price control in affiliated transactions, transfer pricing control, and government budget loss of revenue control」に関する政令案につきまして、以下のとおり意見書を提出させていただきますので、ご検討いただければ深甚です。

8 条 1 項 グループ企業からの借入金利息の損金算入の上限について

グループ企業からの借入金に関する利息について、法人所得税、借入金利息及び減価償却費を差し引く前の利益（以下 EBITDA）の 20%を超過した場合は、法人所得税の計算上、損金算入できない事とされている。

移転価格税制は関連当事者取引価額が第三者価額と比して合理的かを検討する税制である。第三者間価額と比較して合理的な範囲内であれば損金算入が認められるべきである。これとは関係のない EBITDA の 20%を超過しているかという視点は移転価格税制の趣旨からして不合理であり規定の盛り込まれるべきではない。

また一般的にグループ企業からの借入れが必要となる企業は、例えば赤字の状況にあり資金繰りに余裕がない企業が考えられるが、そのような企業は特に EBITDA が低くなり、資金繰りが必要な企業ほど損金算入が認められず、すなわちグループ企業からの借入れを行いづらい状況となってしまう。また貸す側が不当に低い利息を設定すればその国で移転価格リスクを高めることになることはご承知のとおりである。

移転価格税制の趣旨に反する当該項目については削除を要請する。

9 条 2 項 移転価格分析において税務当局が使用可能なデータベースの使用機会の明確化について

税務当局が移転価格分析において使用するデータベースについて税務当局が保有するデータベース等が挙げられている。

こうしたデータベースは公に開示されておらず、納税者である企業は税務調査前にこれらを用いて分析を実施することはできない。

各企業が法規制に従い最大限努力して事前に適切に分析を行ったにもかかわらず、税務当局が企業側が把握できないデータを用いて一方的な指摘を行うことは企業の合理的利益を著しく損なう行為である。

法規制に遵守した企業の合理的利益が確保されるよう、企業が把握できないデータベースを使用する機会は限定されるべきであり、使用を以下の機会に限定するよう法規制で明示することを強く要望する。

・調査対象企業が独自の分析を行っていない場合

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

・調査対象企業が行った独自の分析の内容が明らかに不適切という合理的根拠を税務当局側が有しており、かつ税務当局のみが使用できるデータベースによる分析が合理的であることの明確な根拠を有している場合で、当局がこれらの根拠を明らかにする場合

10 条 2 項 2 段落目　親会社の Master File 、Local File 及び国別報告書の提出の義務化について

最終親会社が Master File、Local File 及び国別報告書を作成している場合、当局の求めに応じてこれらの書類を提出する事を求めている。

一方で最終親会社がベトナム企業の場合には、ベトナム企業の Local file に該当する書類を除いて現行法規制上これらの書類の作成は求められず、当局に書類を提出する必要がない。

ベトナム企業の Local file を除いて当該規定は外資系企業のみを対象とした不平等かつ差別的な取り扱いであり許容されない。ベトナム企業に対してもこれらの書類を提出する基準を法規制上明確にするまでは当該規定の削除を強く要請する。

10 条 3 項　移転価格文書の提出期限の短縮について

移転価格文書の提出期限について、現行の 30 営業日から 15 営業日に大幅に短縮されている。

移転価格分析の複雑性を考慮すると、例えば事前に分析を行っていたとしても追加資料の準備には相当な期間を要する可能性がある。また税務調査の際の企業の負担を考慮し、現行通り 30 営業日として頂きたい。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表として日本商工会は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会　会長

柳井　泰司

写）財政省
計画投資省　外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会
ダナン日本商工会